

한국가스공사 상임감사위원회

통보요구

일련번호	제22-이해충돌방지-06호
제목	퇴직자 사적접촉 방지를 위한 제도 개선
소관부서	☞☞☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부, ☞☞☞☞원 ☞☞☞☞부, ♪♪
조치부서	♪♪처 ♪♪부 ☞☞☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부, ☞☞☞☞원 ☞☞☞☞부, ♪♪
내용	♪♪처 ♪♪부

1. 업무 개요

☞☞☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부는 「KOGAS 임직원 행동강령」에 따른 퇴직자 사적접촉 관련 신고업무를 담당하고 있다.

또한 ☞☞☞☞원 ☞☞☞☞부는 임직원의 특정직 전환 시 특정직 전환에 따른 교육을 시행 중에 있으며, ♪♪♪♪처 ♪♪부는 임직원의 퇴직 시 사직원 및 서약서(보안서약 등)를 징구 하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제15조(퇴직자 사적 접촉 신고) 제1항에 따르면 공직자는 직무관련자인 소속기관의 퇴직자(공직자가 아니게 된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람만 해당한다)와 사적 접촉(골프, 여행, 사행성 오락을 같이 하는 행위를 말한다)을 하는 경우 소속기관장에게 신고하여야 하며, 「KOGAS 임직원 행동강령」 제9조의4(퇴직자 출입제한)에 따르면 퇴직자는 퇴직 후 2년 동안 본인이 취업중인 업체의 이익을 도모하기 위해 공사를 출입하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 3년간('19.7월 ~ '22.7월) 본사 출입자 현황을 점검한 결과 재취업한 퇴직자(공직자가 아니게 된 날부터 2년이 지나지 아니한 자, 7개사 8명)가 출입한 기록(30회)이 확인되었으며, 출입자 등록과정에서 퇴직 후 2년 이내 재 취업자에 대한 확인과정이 별도로 없었음을 확인하였다. 또한 「KOGAS 임직원 행동강령」에는 공사 출입에 대한 의무를 퇴직자에게 부여하고 있으며 이에 따른 임직원의 의무는 부여하고 있지 않아 퇴직자 출입 시 임직원에 대한 제재방안이 부재함을 확인하였다.

또한 퇴직자 사적접촉 예방을 위해서는 임직원 및 퇴직자가 관련내용 숙지 및 주의가 요구되나, 퇴직 예정자를 대상으로 하는 특정직 전환자 대상 교육과정¹⁾에 퇴직 이후 공사 재직직원 접촉 시 유의사항 등 「공직자의 이해충돌방지법」에 대한 교육이 부재하고, 퇴직업무 처리 시 서약서를 징구 내용에 「공직자의 이해충돌 방지법」에 따른 사적접촉방지 관련 내용이 부재한 상황이다.

관련부서 의견 및 검토결과

☞☞☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부, ☞☞☞☞원 ☞☞☞☞부, ♪♪♪♪처 ♪♪부는 퇴직자 사적접촉 방지를 위해 출입을 강화하고, 이해충돌 방지법 교육시행 및 퇴직 시 사적접촉 방지관련 서약을 징구하는 방안에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았다.

1) 특정직 전환 대상자 교육 : 1년차 - 특정직 전환교육 시행, 2년차 - 특정직 대상 미래설계(심화)교육 시행

조치할 사항

☘☘☘☘☘☘처장은 퇴직자 출입강화 방안을 마련하고 퇴직자 출입에 대한 임직원의 의무사항을 행동강령에 포함하시기 바랍니다. (통보)

ⓂⓂⓂⓂ원장은 퇴직자 사적접촉 방지 등 이해충돌방지 교육을 특정직 교육과정에 포함하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

♪♪♪♪처장은 퇴직업무 처리 시 퇴직자의 사적접촉 방지관련 서약을 징구하시기 바랍니다. (통보)